Acheter au Mexique

GUIDE DE L'ACHETEUR IMMOBILIER



B&D Realty accompagne les acheteurs internationaux sur l'un des marchés immobiliers les plus gratifiants, et les plus méconnus, au monde.

Le Mexique offre un soleil toute l'année, un littoral extraordinaire et un rythme de vie rare. Mais acheter ici n'a rien à voir avec acheter chez soi : cadre juridique, fiscalité, coût réel de la propriété, tout est différent.

Ce guide vous offre une image claire et honnête, pour faire le meilleur choix pour votre vie et votre investissement.

CONTACTER B&D REALTY

SOMMAIRE

Votre conseiller 04

Cadre juridique et fideicomiso 06

Vérifications préalables 08

Le processus d’achat et les frais d’acquisition 10

Prêts immobiliers et financement 12

Fiscalité immobilière 14

Charges de copropriété et entretien 16

Coût de la vie : la réalité, sans détour 18

Conseils pratiques pour réussir 20

L’intérêt d’une inspection du bien 22

En conclusion 24



Benjamin Brasher

CO-FONDATEUR · B&D REALTY
DIRECTEUR · LA RESERVA TULUM

« Acheteur avant d'être conseiller. »

Je n'ai pas commencé dans l'immobilier. J'ai commencé comme acheteur.

Originaire du Royaume-Uni et de France, je suis arrivé au Mexique il y a plus de dix ans, plein d'optimisme et sans vraiment savoir comment fonctionnait l'achat immobilier ici. Je l'ai appris à mes dépens : le fideicomiso, les notaires, les impôts, et les surprises dont personne ne vous parle.

E-MAIL info@bdrealty.mx

WEB www.bdrealty.mx

www.lareservatulum.com

INSTAGRAM @ben.brasher.realtor

Le Mexique, c'est chez moi.

C'est ici que j'élève mes deux enfants, dans une maison partagée avec un chat et un rottweiler qui, à eux deux, font clairement la loi. C'est ici que nos matinées commencent en douceur et que nos week-ends se terminent au bord de l'eau. C'est la vie que je suis venu chercher, et je n'ai jamais regretté ce choix.

Je sais donc ce qui est en jeu quand vous achetez ici. C'est rarement une simple transaction. C'est l'endroit où votre famille se réveillera, où vos amis viendront vous rendre visite, où la vie ralentit enfin. J'aborde chaque recherche comme si c'était la mienne.

J'ai fait les erreurs pour que vous n'ayez pas à les faire.

Au fil des années, j'ai bâti un réseau en qui j'ai une confiance totale : avocats, notaires, comptables, prêteurs, inspecteurs et gestionnaires immobiliers. Ce sont les mêmes personnes sur qui je compte pour ma propre famille, et désormais pour chaque client.

B&D Realty existe pour vous offrir le service que j'aurais aimé recevoir : des conseils honnêtes, un processus clair de A à Z, et quelqu'un à vos côtés de la première conversation jusqu'à la remise des clés. Et bien après.

Ben

BENJAMIN BRASHER · CO-FONDATEUR, B&D REALTY

CADRE JURIDIQUE & LE FIDEICOMISO

CHAPITRE UN

Un étranger peut-il être propriétaire au Mexique ? Oui, même si, sur le littoral et près des frontières, la propriété prend une forme particulière et bien établie.

La zone restreinte

La Constitution mexicaine interdit aux étrangers de détenir directement un terrain à moins de 50 km d'une côte ou de 100 km d'une frontière internationale. Dans ces zones, la propriété passe par l'un de ces deux mécanismes :

- **Fideicomiso (fiducie bancaire) :** la voie habituelle pour les acheteurs résidentiels.
- **Société mexicaine (S.A. de C.V.) :** généralement utilisée pour les biens commerciaux ou générant des revenus.

Qu'est-ce qu'un fideicomiso ?

Un fideicomiso est une fiducie gérée pour vous par une banque mexicaine. Vous en êtes le bénéficiaire, avec tous les droits : utiliser, louer, vendre, rénover et léguer le bien. La banque détient le titre par obligation légale ; elle n'a aucun droit sur votre logement.

Voyez le fideicomiso comme une enveloppe juridique, telle une société détenant un bien chez vous. Vous gardez le contrôle total.

MISE EN PLACE

1 500 – 2 500 $

USD, en une fois

FRAIS ANNUELS

500 – 700 $

USD par an

DURÉE

50 ans

Renouvelable

SUCCESSION

Transmissible

Bénéficiaires désignés

À NOTER

Demandez toujours si le fideicomiso existant du vendeur peut vous être cédé. C'est généralement plus rapide et moins coûteux que d'en créer un nouveau.

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

CHAPITRE DEUX

Les registres fonciers mexicains se sont nettement améliorés ces dernières années, mais des vérifications approfondies restent indispensables. Cette étape n'est jamais facultative.

LA DIFFÉRENCE B&D

Vous n'avez rien à faire seul. *Nos partenaires juridiques, des avocats et notaires indépendants avec qui nous travaillons depuis des années, effectuent pour vous chacune des vérifications ci-dessous et vous en rendent compte en termes simples. Vous achetez en toute confiance ; ils s'occupent des formalités.*

Vérification du titre de propriété

Un notario público mexicain ou un avocat spécialisé en immobilier doit consulter le Registre public de la propriété pour confirmer un titre sain, l'absence d'hypothèque ou de charge, la concordance des limites, et l'absence d'arriérés d'impôt foncier ou de charges de copropriété.

Les documents à demander

- **Certificado de Libertad de Gravamen :** certificat officiel attestant que le bien est libre de toute charge.
- **Reçus du predial et de l'eau :** payés et à jour, au nom du vendeur.
- **Attestation de la copropriété :** aucune charge ni appel de fonds impayé.
- **Permis et usage du sol :** permis de construire, affectation du sol et, pour les condos, le régime de copropriété.

Le notario público

Au Mexique, le notario est un juriste de haut niveau nommé par l'État, et non un simple témoin. Il vérifie tous les documents, calcule et prélève les impôts, et enregistre le transfert de propriété.

IMPORTANT

Ne concluez jamais un achat immobilier au Mexique sans notario público agréé. Un achat qui contourne le notaire n'a aucune force juridique et peut être frauduleux.

LE PROCESSUS D'ACHAT & LES FRAIS D'ACQUISITION

CHAPITRE TROIS



01

Offre et négociation

Généralement informelle, parfois accompagnée d'une lettre d'intention. Le prix, le calendrier et les éléments inclus sont convenus sur le principe.

02

Période de vérifications

Vérification du titre, inspection du bien et vérification du fideicomiso. Tout ce qui est découvert à ce stade devient un levier de négociation.

03

Contrat de promesse

Un Contrato de Promesa de Compraventa engageant, généralement signé avec un acompte de 10 à 30 % pour réserver le bien.

04

Signature : l'escritura

L'acte définitif est signé devant le notaire, le solde est versé et les clés vous sont remises. Le titre est inscrit dans votre fideicomiso.

Frais d'acquisition

Prévoyez **6 à 8 %** du prix d'achat pour les frais d'acquisition, en plus de votre apport. Ils comprennent généralement :

- **Taxe d'acquisition (ISAI)**
- **Honoraires du notaire**
- **Mise en place du fideicomiso**
- **Expertise, permis et inscription au registre**
- **Inspection du bien**

PRÊTS IMMOBILIERS & FINANCEMENT

CHAPITRE QUATRE

Financer un bien au Mexique en tant qu'acheteur étranger est possible, mais plus limité que chez vous. Le capital le plus judicieux est souvent la valeur nette que vous détenez déjà.

Prêts des banques mexicaines

- **Taux d'intérêt :** historiquement autour de 9 à 12 % par an, en pesos mexicains.
- **Apport :** la plupart des banques exigent 30 à 40 % des demandeurs étrangers.
- **Justificatifs :** preuve de revenus, historique de crédit, visa ou résidence en cours de validité, et RFC (numéro fiscal mexicain).

Financement par le promoteur

De nombreux promoteurs proposent, pour les achats sur plan, des plans de paiement internes libellés en USD : généralement 30 à 50 % d'apport, le solde étant réglé par échéances pendant la construction. Lisez attentivement chaque condition.

Financement par le vendeur (reventes)

Rare, mais bon à savoir. Sur le marché actuel, favorable aux acheteurs, demander au vendeur s'il financerait une partie du prix ne coûte rien : par exemple, un apport conséquent et le solde sur une durée convenue, garanti via le notaire.

La clé est une **offre structurée et solide** : un échéancier clair, des conditions d'intérêt et des garanties, rédigés par votre avocat. Bien présentée, elle peut débloquer une transaction, et de meilleures conditions, là où une banque ne le ferait jamais.

HELOC aux États-Unis et au Canada

Pour les propriétaires nord-américains, l'une des voies les plus efficaces est une ligne de crédit hypothécaire (HELOC) garantie par une résidence principale aux États-Unis ou au Canada. Vous empruntez sur la valeur nette que vous possédez déjà, dans votre devise, et achetez au Mexique comptant. Conditions et fiscalité diffèrent entre les deux pays : consultez d'abord votre prêteur et votre conseiller fiscal.

- **Coût réduit :** les taux des HELOC sont indexés sur le taux préférentiel et restent généralement bien inférieurs à ceux des prêts en pesos.
- **Achat comptant :** négociation plus forte, signature plus rapide et plus simple.
- **Flexibilité :** ne tirez que le nécessaire, en USD ou en CAD, sans prêt en pesos.
- **Acheteurs canadiens :** les HELOC des grandes banques (RBC, TD, Scotiabank, BMO, CIBC) sont largement utilisées précisément dans ce but.

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

CHAPITRE CINQ

L'une des surprises les plus agréables pour les acheteurs étrangers : la taxe foncière annuelle au Mexique est remarquablement faible par rapport aux États-Unis, au Canada ou à l'Europe.

MEXIQUE · PREDIAL ANNUEL

700 – 1 300 $

USD · pour un bien de 1 M USD

FLORIDE / TEXAS · ANNUEL

12 000 – 25 000+ $

USD · pour un bien de 1 M USD

Impôt sur la plus-value (ISR)

À la revente, le Mexique taxe la transaction (impôt sur le revenu). Les vendeurs non résidents choisissent en général entre 25 % du prix brut, ou 35 % de la plus-value nette avec un représentant légal mexicain, souvent bien moins élevé. Les résidents fiscaux mexicains peuvent être exonérés sur leur résidence principale.

Conservez chaque facture officielle (*factura*) de travaux d'amélioration : elles augmentent votre prix de revient et réduisent la plus-value imposable.

Autres coûts annuels de la propriété

Au-delà du predial, prévoyez les frais courants de la propriété :

- **Frais annuels du fideicomiso**
- **Charges de copropriété**
- **Électricité (CFE) :** la climatisation est le poste le plus important.
- **Eau, gaz et internet**
- **Assurance habitation :** couverture ouragan dans les zones côtières.
- **Gestion du bien :** si vous n'y résidez pas à plein temps.

CONSEIL

*Payez votre predial tôt dans l'année, en janvier ou février : de nombreuses municipalités vous accordent alors une remise de **30 à 50 %**.*

RECOMMANDATION

Consultez un comptable mexicain (contador) avant d'acheter, puis de nouveau avant de vendre. Une bonne structuration fait une différence financière considérable.

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ & ENTRETIEN

CHAPITRE SIX

CHARGES & ENTRETIEN

La plupart des copropriétés et des résidences fermées sont gérées par une association de propriétaires (HOA) qui couvre les infrastructures communes, la sécurité, les piscines et les espaces verts.



Les charges sont généralement calculées au mètre carré, en moyenne **1,50 à 3 USD par m² et par mois**, selon la résidence et ses équipements. À titre indicatif :

ENTRÉE DE GAMME	MILIEU DE GAMME	LUXE
100 – 300 $	*300 – 600 $*	*600 – 1 500+ $*
USD par mois	USD par mois	USD par mois

Ce qu'il faut demander

- **Le règlement intérieur :** notamment sur la location courte durée, les animaux, les travaux et le bruit.
- **Le fonds de réserve :** son solde actuel, et ce à quoi il est destiné.

Une association sous-financée est un signal d'alarme, surtout sous un climat tropical, où l'entretien coûte cher toute l'année.

COÛT DE LA VIE

LA RÉALITÉ, SANS DÉTOUR

B & D REALTY



Votre façon de vivre ici déterminera ce que vous dépensez réellement.

Les marchés touristiques du Mexique, comme la Riviera Maya, Los Cabos ou Puerto Vallarta, ne sont pas les endroits les moins chers du pays. Pourtant, que vous fassiez vos courses au mercado ou chez Costco, que vous mangiez dans un comedor de quartier ou dans un restaurant en bord de mer, votre argent va plus loin ici que dans presque tout autre endroit comparable en Amérique du Nord ou en Europe.

Un couple qui vit de façon réfléchie peut très bien vivre avec 2 000 à 3 500 USD par mois. Ceux qui gardent pleinement leur mode de vie nord-américain dépensent généralement moins que chez eux, tout en profitant de bien plus.

VIVRE COMME UN LOCAL

Une fraction de ce que vous dépensez chez vous.

- Fruits et légumes du mercado pour deux : 10 à 20 USD par semaine.
- Comida corrida : 3 à 5 USD par personne.
- Médicaments génériques, souvent 80 à 90 % moins chers qu'aux États-Unis.
- Colectivos : environ 1 $ le trajet.
- Sport et yoga de quartier à prix locaux.

VIVRE COMME CHEZ SOI

Le même mode de vie, en plus riche.

- Costco, Walmart et Chedraui proposent les marques que vous connaissez.
- Restaurants : 25 à 60 USD par personne.
- Spas, cenotes et sorties en bateau deviennent ordinaires.
- Cliniques privées, médecins anglophones.
- Écoles internationales : 8 000 à 20 000 USD par an.

Quel que soit votre choix, le calcul est généreux : plus, pour moins.

CONSEILS PRATIQUES POUR RÉUSSIR

CHAPITRE HUIT

CONSEILS PRATIQUES

Les acheteurs qui réussissent le mieux au Mexique sont les plus patients, les mieux documentés et les mieux conseillés.

01 **Engagez votre propre avocat**
Indépendant de celui du vendeur et de celui du promoteur.

02 **Faites réaliser une inspection du bien**
Avant la signature de l'acte, pas après.

03 **Obtenez votre RFC tôt**
Votre numéro fiscal mexicain : propriété, banque et déclarations fiscales.

04 **Vérifiez les services**
L'eau, l'électricité et internet doivent être raccordés, à jour et au nom du vendeur.

05 **Renseignez-vous sur le promoteur**
Pour un achat sur plan, vérifiez son historique de livraison. Des retards de 12 à 24 mois ne sont pas inhabituels.

06 **Comprenez votre visa**
Être propriétaire ne donne pas droit à la résidence. Renseignez-vous sur la Residente Temporal ou Permanente.

07 **Ouvrez un compte bancaire mexicain**
Plus simple pour les services, impôts, charges et revenus locatifs.

08 **Obtenez le calendrier par écrit**
Avant de signer tout contrat de promesse.

Au Mexique, la hâte est rarement l'alliée d'une bonne acquisition.

L’INTÉRÊT D’UNE INSPECTION DU BIEN

CHAPITRE NEUF

Les inspections professionnelles ne sont pas encore une pratique courante au Mexique. Beaucoup d'acheteurs font l'impasse sur cette étape et le regrettent ensuite.

Ce qu'évalue un inspecteur qualifié

- **Structure :** fondations, murs, poteaux et dalles.
- **Toiture et étanchéité :** essentielles sous un climat tropical.
- **Électricité :** tableau, câblage, mise à la terre et sécurité.
- **Plomberie :** pression, évacuation, chauffe-eau et citerne.
- **Humidité et moisissures :** infiltrations cachées derrière les finitions et dans les murs.
- **Climatisation :** âge, historique d'entretien et efficacité.
- **Piscine et équipements communs : le cas échéant.**

Quand faire l'inspection

Programmez l'inspection pendant la période de vérifications, avant que votre acompte ne devienne non remboursable. Pour un achat sur plan, exigez une inspection de livraison avant d'accepter les clés : une liste écrite des réserves que le promoteur doit lever.

La chaleur, l'humidité et l'air salin accélèrent l'usure bien plus vite que ne l'imaginent les acheteurs venus de climats tempérés.

POURQUOI C'EST RENTABLE

Une inspection approfondie vous donne des arguments documentés pour négocier le prix, ou pour exiger des réparations avant la signature.



Acheter au Mexique n’est pas compliqué.
C’est simplement différent.

Je suis là pour vous accompagner à chaque étape du parcours.

Benjamin Brasher

CO-FONDATEUR · B&D REALTY

INFO@BDREALTY.MX

www.bdrealty.mx · www.lareservatulum.com · @ben.brasher.realtor

B & D R E A L T Y